

CONTRATO DE ARRENDAMIENTO QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE, CIBANCO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, ACTUANDO ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE COMO FIDUCIARIO DEL FIDEICOMISO F/1596, REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR FIBRA HOTELERA, S.C., A TRAVÉS DEL SEÑOR SIMÓN GALANTE ZAGA, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DESIGNARÁ COMO EL ARRENDADOR, Y POR LA OTRA COMERCIAL AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS, S.A DE C.V., REPRESENTA EN ESTE ACTO POR EL SEÑOR J. GUADALUPE PONCE RIOS, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DESIGNARÁ COMO EL ARRENDATARIO, AL TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS.

DECLARACIONES

I. El Arrendador declara bajo protesta de decir verdad, a través de su Apoderado Fibra Hotelera, S.C.:

a) Es una institución de banca múltiple debidamente constituida y válidamente existente de conformidad con las leyes de México y autorizada para actuar como institución fiduciaria en las operaciones a que se refiere el artículo 46 (cuarenta y seis), fracción XV, de la ley de instituciones de crédito, según se acredita con la escritura pública número 57,840, de fecha 6 de febrero de 2008, otorgada ante el licenciado Roberto Núñez y Bandera, titular de la notaría pública número 1 del Distrito Federal, cuyo primer testimonio quedó debidamente inscrito en el registro público de la propiedad y del comercio en el folio mercantil número 384235.

b) En los términos de su contrato constitutivo de fecha 31 de julio de 2012 y sus convenios modificatorio, suscritos por la sociedad denominada Concentradora Fibra Hotelera Mexicana, S.A. de C.V., como Fideicomitente y Deutsche Bank México, S.A., Institución de Banca Múltiple, División Fiduciaria, (actualmente CIBanco, S.A., Institución de Banca Múltiple) actuando única y exclusivamente como fiduciaria, el fideicomiso F/1596, es un fideicomiso de inversión en bienes raíces en términos de los artículos 223 y 224 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

c) El fin principal del fideicomiso F/1596, consiste en la adquisición y/o construcción de bienes inmuebles para ser destinados al hospedaje, así como adquirir el derecho a percibir ingresos provenientes de contratos de arrendamiento, recibir financiamiento para los fines señalados con garantía sobre dichos bienes inmuebles, y otorgar financiamiento a terceros con garantía inmobiliaria

d) Que su representante legal Fibra Hotelera, S.C. tiene facultades para celebrar el presente contrato las cuales se desprenden de la Escritura Publica 25,638 de fecha 22 de noviembre de 2012 otorgada ante la fe del Lic. Alfredo Caso Velázquez, Notario Público número 17 del Estado de México, y suscribe el presente Contrato a través de su representa legal el señor SIMON GALANTE ZAGA mismo que cuenta con las facultades mediante la Escritura Publica 25,313 de fecha 05 de octubre de 2012 otorgada ante la fe del Lic. Alfredo Caso Velázquez, Notario Público número 17 del Estado de México.

e) Que es legítimo propietario del inmueble ubicado en Blvd. José María Chávez 2010, Cd Industrial, C.P. 20290 Aguascalientes, Ags. (en lo sucesivo el "inmueble")

f) Que es su voluntad otorgarle en arrendamiento al Arrendatario, bajo los términos y condiciones previstos en el presente contrato, la localidad comercial que se ubicará en el Inmueble y que se identifica con el No. L-01, L-02 y L-03, misma que contará con una superficie rentable aproximada de 252.06 m² (**doscientos cincuenta y dos metros con cero seis decímetros cuadrados**), con la ubicación y características que se especifican en el **Anexo A** del presente contrato (en adelante a dicha localidad y a las construcciones que se realicen sobre y/o dentro de la misma, se les definirá, en su conjunto, como la "Localidad Arrendada").

g) Que la clave del Registro Federal de Contribuyentes de su representada es: **FFX121005C6A**.

II. El Arrendatario declara bajo protesta de decir verdad:

a) Que es una sociedad mexicana debidamente constituida de conformidad con las Leyes de los Estados Unidos Mexicanos según consta en la Escritura Pública No. 17,850 de fecha 17 de enero de 1989, otorgada ante la fe del Lic. Cayetano Casillas y Casillas, Notario Público No. 03 de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, inscrita en Registro Público de la Propiedad y del Comercio bajo el folio mercantil electrónico número 6809641-3 de fecha 04 de mayo de 1991.

b) Su representante cuenta con las facultades suficientes para contratar en nombre y representación de su poderdante, lo que acredita mediante la escritura pública número 3,680 de fecha 29 de agosto de 2013, otorgada ante la fe del Lic. Salvador Pérez Gómez, Notario Público No. 27 de Zapopan, Jalisco, y que las facultades que ostentan no le han sido revocadas ni limitadas en forma alguna.

c) Su clave del Registro Federal de Contribuyentes del representante legal es: **PORJ640425F18**.

d) Que la Clave Única de Registro de Población del representante legal es: **PORG640425HJCNSD03**.

e) Que es su intención tomar en arrendamiento la Localidad Arrendada, bajo los términos y condiciones del presente contrato para operar en ella un negocio relacionado a una OFICINA DE VENTA DE LLANTAS y realizar en dicha Localidad Arrendada el Giro Comercial al que se refiere la cláusula séptima del presente contrato.

f) Que conoce perfectamente la ubicación, medidas, linderos y características de la Localidad Arrendada, mismas que satisfacen los requerimientos de las actividades comerciales que realizará en la misma.

g) Que está consiente que mediante la firma del presente contrato queda obligado a cumplir con lo pactado en el mismo y especialmente en el reglamento que se expida por el Arrendador con el objeto de regular y coordinar en forma eficiente la operación y funcionamiento del Inmueble, independientemente de la obligación del Arrendatario de apegarse a todas las disposiciones legales vigentes.

h) Que la clave del Registro Federal de Contribuyentes de su representada es: **CAA890203661**.

En consideración de las declaraciones anteriores, las partes convienen las siguientes:

CLAUSTRAS

PRIMERA. - ARRENDAMIENTO Y ENTREGA DE LA LOCALIDAD ARRENDADA.

1.1. En este acto, el Arrendador le otorga en arrendamiento al Arrendatario y este último acepta, en tal concepto, la Localidad Arrendada. El Arrendador le entregará la posesión de la Localidad Arrendada al Arrendatario con las características y especificaciones que se detallan en el **Anexo A** del presente contrato a más tardar el día **PRIMERO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTICUATRO (Fecha de Entrega)** contra la entrega del Acta de Entrega Recepción conforme al modelo que se agrega al presente Contrato como **Anexo B** y que firmada se integrará al presente Contrato.

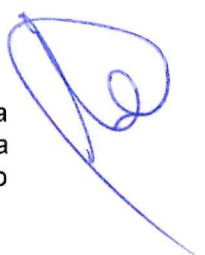
SEGUNDA. - ACONDICIONAMIENTO DE LA LOCALIDAD ARRENDADA.

2.1. A partir de la Fecha de Entrega, el Arrendatario tendrá libre acceso a la Localidad Arrendada para el propósito de desempeñar los trabajos de acondicionamiento e instalación de mobiliario y equipo necesarios y, en general, para preparar la Localidad Arrendada para su apertura.

2.2. Todos los trabajos de acondicionamiento, instalaciones y equipamiento necesarios para adecuar la Localidad Arrendada para su apertura, así como sus características, especificaciones, equipos e instalaciones deberán ser realizados a costa y gasto del Arrendatario de conformidad con lo previsto en el **Anexo C** del presente contrato y en apego a lo previsto en todas las disposiciones legales vigentes aplicables, incluyendo, sin limitar, lo referente a salubridad, salidas de emergencia y dispositivos contra incendio. Queda entendido que toda multa o cargo que se imponga en un futuro al Arrendador por no haber sido acondicionada o equipada la Localidad Arrendada de acuerdo a la legislación vigente aplicable, estará a cargo del Arrendatario quien deberá mantener al Arrendador y a sus representantes, dependientes, socios, clientes o causahabientes libres e indemnes y sacarlos en paz y a salvo de cualquier multa, demanda, reclamación o juicio de cualquier índole que se llegara a imponer o a entablar en contra de cualquiera de ellos, debido al incumplimiento por parte del Arrendatario de las disposiciones de la legislación vigente aplicable. Todos los trabajos de acondicionamiento e instalaciones a ser llevados a cabo por el Arrendatario de conformidad con el inciso anterior podrán ser realizados por el Arrendatario durante el plazo que transcurra de la entrega de la Localidad Arrendada a la Fecha de Apertura, sin restricción de horarios el Arrendatario se compromete a mantener la Localidad Arrendada y las áreas contiguas a la misma, limpias de escombros y basura que fueran generados por las obras de acondicionamiento de la Localidad Arrendada.

TERCERA. - APERTURA DE LA LOCALIDAD ARRENDADA AL PÚBLICO.

3.1. El Arrendatario deberá abrir la Localidad Arrendada al público en general por primera vez a más tardar el día **PRIMERO DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTICUATRO (Fecha de Apertura)**. Las partes acuerdan que la Localidad Arrendada podrá ser abierta al público en general antes de la fecha especificada en el presente numeral.



CUARTA. - PLAZO

4.1. El presente contrato surtirá efectos a partir de la fecha de su firma y la vigencia del arrendamiento será de **2 (dos)** años forzosos para el arrendatario y **3 (tres)** años forzosos para el arrendador, contados a partir de la Fecha de Apertura.

4.2. Siendo el término del presente arrendamiento forzoso, concluirá el día prefijado, pero si el Arrendatario no desocupare la Localidad Arrendada por cualquier causa al término del plazo pactado, no se considerará prorrogado el presente contrato si previamente no hay convenio escrito para este fin entre las partes, quedando obligado el Arrendatario a seguir pagando la última Renta incrementada en un 100% (cien por ciento) hasta la desocupación y entrega de la Localidad Arrendada en los términos del presente contrato.

QUINTA. - RENTA.

5.1. El Arrendatario le pagará mensualmente al Arrendador por concepto de Renta la cantidad inicial de **\$37,809.00 (treinta y siete mil ochocientos nueve pesos 00/100 Moneda Nacional)** y a partir de la Fecha de Apertura, más el correspondiente I.V.A. aplicable de acuerdo a la legislación vigente.

5.2. El pago de la Renta deberá hacerse cada mes calendario por adelantado, sin necesidad de requerimiento previo, dentro de los 5 (cinco) primeros días naturales del mes calendario de que se trate, mediante depósito o transferencia de fondos a la cuenta a nombre del Arrendador que se señala en el inciso 5.5 de la presente cláusula.

5.3. En caso de que los meses en que la obligación del pago de Rentas inicie o termine, no fueran meses de calendario completos, el Arrendatario pagará la Renta relativa a dichos meses en la misma proporción que los días restantes representan en relación a los meses enteros.

5.4. Para el caso de que el Arrendatario no cubra puntualmente la Renta y el Impuesto al Valor Agregado. Respectivo en la forma estipulada en el presente contrato, se obliga a pagarle al Arrendador los Intereses calculados a la TIIE (Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio) multiplicada por 2.5 (DOS PUNTO CINCO) más el Impuesto al Valor Agregado correspondiente, que habrán de ser calculados a partir de la fecha en que incurra en mora y hasta la fecha en que efectivamente haya pagado el importe de tales conceptos.

5.5. Todas las cantidades que por concepto de Renta e Impuesto al Valor Agredo deba pagar el Arrendatario conforme a lo establecido en este Contrato deberán ser depositadas o enviadas por transferencia electrónica por el Arrendatario mediante **depósito bancario BBVA Bancomer Sucursal Empresas Toluca, Beneficiario F-X-DEUTSCHE BANK MEXICO NO. F/1596, Cuenta 0191885413, Cuenta Clabe:012420001918854135.**

5.6. Las partes convienen en que el monto de la Renta mensual convenida en el inciso 5.1 de esta cláusula será incrementado cada doce meses a partir de la Fecha de Apertura, de conformidad con la Inflación del mismo período. El mismo procedimiento se repetirá cada doce meses a partir de la Fecha de Apertura. Para la determinación de la Inflación del periodo de que se trate, se comparará el Índice Nacional de Precios al Consumidor en el renglón "General", determinado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía o quién en su defecto lo publique del mes inmediato anterior al del inicio del período de doce meses,

con el Índice del último mes de dicho período. El incremento porcentual resultante de estos doce meses se aplicará al importe de la Renta vigente; el resultado se sumará a la última Renta y la cantidad que así resulte será el importe de la Renta mensual para los siguientes doce meses, más el Impuesto al Valor Agregado correspondiente.

5.7. El Arrendatario no podrá retener la Renta en ningún caso ni bajo ningún título judicial o extrajudicial, sino que la pagará íntegramente y en la fecha estipulada.

5.8. En caso que el Arrendatario, por cualquier causa, pretenda consignar la Renta o cualquiera otra prestación económica, se obliga a depositar dicha cantidad en un Tribunal competente de la Ciudad de México. Asimismo, el Arrendatario se compromete: (i) a informar al Arrendador, dentro de un plazo de 3 (tres) días naturales, el tribunal donde esté consignando la Renta; y (ii) a continuar efectuando las consignaciones en el mismo tribunal.

SEXTA. - VIGILANCIA.

6.1. Con el objeto de comprobar en general, el cumplimiento de las obligaciones pactadas a cargo del Arrendatario en el presente contrato, el Arrendador, en cualquier momento, tendrá el derecho de inspeccionar y revisar el estado físico de la Localidad Arrendada así como la totalidad de las actividades que el Arrendatario desarrolle en la misma, para lo cual éste último se obliga a proporcionar al Arrendador o a las personas que este último designe, todas las facilidades, elementos, documentos y demás información que sean necesarios para verificar el cumplimiento de lo dispuesto en el presente contrato.

SÉPTIMA. - PAGOS DE OTROS CONCEPTOS A CARGO DEL ARRENDATARIO.

7.1 Gastos por consumo de agua en la Localidad Arrendada.

a) Las partes contratantes acuerdan que el "Arrendatario" habrá de pagar por su exclusiva cuenta y desde el inicio del arrendamiento los gastos que genere por concepto de consumo de servicio de agua, incluyendo el costo de la póliza que resuelva tomar a su favor o en general cualquier servicio que decida contratar en la localidad arrendada.

Por su parte el "Arrendador" se obliga a efectuar los gastos generales del mantenimiento a fin de conservar en buenas condiciones su estructura su fachada, impermeabilización de la azotea y el funcionamiento de sus sistemas hidráulicos y sanitarios.

b) Gastos por consumo de energía eléctrica en la Localidad Arrendada

Queda expresamente estipulado que el Arrendatario se encargará por su cuenta del servicio de suministro de energía eléctrica que se utilice para la operación de la Localidad Arrendada, que será cubierto por el Arrendatario.

El Arrendatario deberá oportunamente solicitar a la autoridad competente, la instalación de dicho medidor. En este caso el Arrendatario pagará el importe de los derechos por la instalación del medidor, así como, los derechos por consumo, directamente a la autoridad u organismo competente y entregará al Arrendador una copia del comprobante de pago que acredite el pago correspondiente, dentro de las 48 (cuarenta y ocho) horas siguientes en que se efectúe el mismo.

c) Gastos por consumo de otros servicios necesarios para la Operación de la Localidad Arrendada.

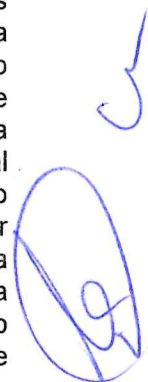
El importe de dichos gastos será por cuenta del Arrendatario en los términos de los contratos respectivos con los proveedores correspondientes. Sin embargo, el Arrendador tendrá la facultad de solicitar, y el Arrendatario la obligación de entregarle en un plazo máximo de 48 (cuarenta y ocho) horas a partir de la fecha de recepción de la solicitud correspondiente con este lo solicite, copias de los documentos que acrediten los pagos oportunos por dichos consumos. Asimismo, el Arrendatario se obliga una vez terminado el presente contrato, a cancelar los contratos celebrados con dicho proveedor, finiquitando cualquier adeudo con la compañía proveedora de estos servicios.

OCTAVA. - GIRO COMERCIAL AUTORIZADO.

8.1. La Localidad Arrendada se destinará única y exclusivamente para operar en ella un negocio relacionado con oficina, venta, almacenamiento y exhibición de llantas para automóviles, camionetas y camiones de motor (en adelante el "Giro Comercial"). La Localidad Arrendada no podrá ser destinada a ninguna otra actividad distinta, por lo que, eventuales cambios de denominación o de giro deberán ser previamente autorizados por escrito por el Arrendador.

El Arrendatario se obliga a acreditar al Arrendador, cuando así le sea requerido, la titularidad de los derechos sobre el nombre comercial, marcas, logotipo, etc. que utilice o comercialice en la Localidad Arrendada, en el entendido de que el Arrendador no asumirá responsabilidad alguna por el ejercicio de los derechos inherentes al uso de esas marcas, nombres comerciales, logotipos, etc. protegidos por las leyes de la materia, por lo que el Arrendatario se obliga a mantener libre e indemne y a sacar en paz y a salvo al Arrendador de cualquier juicio, reclamación, procedimiento o demanda derivada de tales conceptos, incluyendo el pago de daños y perjuicios que se causen al Arrendador así como los honorarios en que hubiera incurrido en su defensa.

8.2 Las partes acuerdan que en el supuesto de se haya iniciado una averiguación previa, durante la substanciación de un proceso penal o se haya dictado sentencia penal respecto de los delitos de delincuencia organizada, secuestro, robo de vehículos y trata de personas en contra del Arrendatario, y derivada de esta situación la Localidad Arrendada sea detectada como instrumento, objeto o producto de un delito o utilizada para ocultar o mezclar bienes producto de un delito, y sea objeto de Procedimiento de Extinción de Dominio ya sea Federal o Local, el Arrendatario se obliga a mantener libre e indemne y a sacar en paz y a salvo al Arrendador de cualquier juicio, o procedimiento derivado de tal concepto, incluyendo el pago de daños y perjuicios que se causen al Arrendador así como los honorarios en que hubiera incurrido en su defensa, independientemente de lo anterior se obliga a indemnizar a el Arrendador la cantidad que resulte de aplicar el valor de venta que tuviere la Localidad Arrendada al momento en que el Juez de la causa dicte la sentencia que determine procedente la Extinción de Dominio de la Localidad Arrendada, debiendo cubrir dicha indemnización en un plazo no mayor a 30 días hábiles posteriores a que se dicte el acuerdo en el que haya quedado ejecutoriada la sentencia.



NOVENA. - OBLIGACIONES DEL ARRENDATARIO.

9.1. El Arrendatario conviene y se obliga a cumplir con las siguientes restricciones relativas a la adaptación, instalación, diseño de acabados, así como, al uso y funcionamiento de la Localidad Arrendada, por lo que, deberá:

- a) No permitir que en la Localidad Arrendada se realicen actos contrarios a la ley, la moral o las buenas costumbres.
- b) No realizar ni permitir que se realicen en la Localidad Arrendada, ningún tipo de encuestas salvo las impuestas por ley o las autorizadas por el Arrendador.
- c) No realizar o permitir que se realicen actos que afecten la estabilidad, seguridad, salubridad o comodidad de la Localidad Arrendada, y evitar incurrir en omisiones que produzcan los mismos.
- d) No realizar actos u omisiones que afecten, injurien o calumnien al Arrendador.
- e) Conservar la Localidad Arrendada, a su costa, en perfectas condiciones de higiene y limpieza.
- f) No introducir o conservar en la Localidad Arrendada sustancias tóxicas, inflamables, explosivas, corrosivas, biológico-infecciosas o que, por su naturaleza sean peligrosas, sin antes cumplir con todas las medidas de seguridad que se requieran por las disposiciones legales aplicables o acuerdos que en su caso dicten las autoridades competentes, además de obtener la autorización previa y por escrito del Arrendador.
- g) Cuidar que el personal que labora en la Localidad Arrendada, tenga las cualidades morales, de educación y de presentación necesarias y convenientes para dar y conservar en el Inmueble la óptima imagen y el más alto prestigio. Asimismo, evitar que sus empleados, dependientes y terceras personas permanezcan en la Localidad Arrendada en estado de embriaguez o bajo la influencia de algún narcótico, droga, enervante o sustancia estupefaciente o psicotrópica.
- h) Mantener una imagen y un prestigio congruente con la calidad del Inmueble y con la de los negocios que funcionen en la misma.
- i) Permitir al Arrendador, durante los 90 (noventa) días naturales anteriores al vencimiento del término del presente contrato, que muestre el interior de la Localidad Arrendada, a posibles ocupantes o arrendatarios, y que instale letreros que anuncien su posible uso.
- j) Notificar por escrito de inmediato al Arrendador de cualquier usurpación o novedad dañosa en la Localidad Arrendada. Igualmente, notificar de cualquier demanda, reclamación, sanción, multa o revisión de autoridades en contra del Arrendatario, so pena de responder de los daños o perjuicios que se causen al Arrendador.

- k) Llevar a cabo la carga, descarga e introducción de mercancías a la Localidad Arrendada de acuerdo a los términos y condiciones establecidos por el Arrendador. Dichas condiciones se harán del conocimiento del Arrendatario oportunamente.
- l) Respetar las especificaciones y restricciones relativas a la instalación sanitaria, hidráulica o de protección contra incendios correspondiente.
- m) Colocar la basura y los desperdicios en el contenedor colocado dentro del Inmueble.
- n) No tener dentro de la Localidad Arrendada, ninguna clase de animales.
- o) No utilizar aparatos que funcionen con gas L.P. o cualquier otro combustible inflamable o explosivo, si previamente no se cumple con las normas de seguridad que para su uso dispongan los ordenamientos aplicables y/o las autoridades correspondientes.
- p) Abstenerse de distribuir volantes o cualquier tipo de publicidad en las áreas comunes del Inmueble, sin el previo consentimiento por escrito del Arrendador.
- q) Abstenerse de instalar toldos, marquesinas u objetos que alteren las líneas exteriores del Inmueble sin la previa autorización por escrito del Arrendador.
- r) Abstenerse de instalar dentro o fuera del Inmueble radios, televisores, altoparlantes, fonógrafos o aparatos de sonido en general, así como, cualquier tipo de antenas o adornos o cualquier objeto, sin la autorización previo del Arrendatario.
- s) Abstenerse de realizar actividades que produzcan olores, ruido o vibraciones que puedan afectar a la operación de las demás localidades del Inmueble.
- t) Abstenerse de utilizar la Localidad Arrendada para actividades ilícitas o en forma que constituya un perjuicio a los demás inquilinos del Inmueble, no pudiendo en especial utilizar con fin diverso al tránsito vehicular y peatonal las áreas comunes del Inmueble o ejecutar actos que afecten el debido funcionamiento de las localidades comerciales de los demás arrendatarios o usuarios del Inmueble.

DECIMA. - OBLIGACIONES DEL ARRENDADOR.

10.1. El Arrendador se obliga a garantizar al Arrendatario el uso pacífico de la Localidad Arrendada, durante el tiempo de vigencia del presente contrato, pero en ningún caso responderá por daños o perjuicios ocasionados al Arrendatario, directa o indirectamente, por actos y omisiones de los demás arrendatarios u ocupantes de las localidades comerciales del Inmueble o en su caso de la Localidad Arrendada, sus dependientes, empleados o familiares, ni de terceras personas ajenas a la operación y funcionamiento del Inmueble.

10.1. El Arrendador se obliga a no arrendar local alguna para destinarlo al mismo giro comercial estipulado en el presente contrato.

DECIMA PRIMERA . - OPERACIÓN DE LA LOCALIDAD ARRENDADA.

11.1. El Arrendatario podrá mantener abierta la Localidad Arrendada al público los días de lunes a viernes con un horario de 9:00 a.m a 18:00 p.m horas y de sábado con un horario de 9:00 a.m a 13:00 p.m en atención al Giro Comercial autorizado.

DÉCIMA SEGUNDA. - ANUNCIOS.

12.1. En este caso, y previa autorización de la autoridad, el Arrendatario podrá instalar su nombre comercial en el panel publicitario del inmueble y con las especificaciones y dimensiones autorizadas por el Arrendador en relación al espacio en donde se colocará el anuncio publicitario del Arrendatario.

DÉCIMA TERCERA. - INDEMNIZACIÓN.

13.1. El Arrendador conviene en defender y mantener al Arrendatario a salvo de y contra cualesquier responsabilidades, obligaciones, pérdidas, daños, multas, demandas, juicios, acciones, costos, cargos y gastos, incluyendo los honorarios razonables de abogados que pudieran imponérsele al Arrendatario debido a actos u omisiones del Arrendador bajo los términos del presente contrato o a causa del Arrendador o de sus empleados, clientes, agentes, invitados, visitantes y concesionarios.

13.2. El Arrendatario conviene en defender y mantener al Arrendador a salvo de y contra cualesquier responsabilidades, obligaciones, pérdidas, daños, multas, demandas, juicios, acciones, costos, cargos y gastos, incluyendo los honorarios razonables de abogados que pudieran imponérsele al Arrendador debido a actos u omisiones del Arrendatario bajo los términos del presente contrato o a causa del Arrendatario o de sus empleados, clientes, agentes, invitados, visitantes y concesionarios.

DÉCIMA CUARTA. - PERMISOS, LICENCIAS Y AUTORIZACIONES.

14.1. Durante la vigencia del presente contrato, el Arrendatario será responsable del pago de todos los impuestos que se causen por la operación de la Localidad Arrendada debiendo mantener al Arrendador libre e indemne y sacarlo en paz y a salvo de cualquier multa, reclamación, demanda o juicio que fueran impuestos o entablados en contra del propietario del Inmueble o del Arrendador, debido a causas relacionadas con los impuestos pagaderos para la operación de la Localidad Arrendada.

14.2. El Arrendatario será responsable de tramitar, obtener, pagar y mantener vigentes a su costa y gasto todos aquellos permisos, licencias y autorizaciones que fueran necesarios con base en la legislación vigente aplicable para remodelar y operar la Localidad Arrendada con el Giro Comercial autorizado, debiendo mantener al Arrendador libre e indemne, y sacarlo en paz y a salvo, de cualquier multa, reclamación, demanda o juicio que fueran impuestos o entablados en contra del Arrendador debido a la falta de los permisos, licencias o autorizaciones antes mencionadas. Además de lo anterior, las partes acuerdan que si por falta de dichos permisos, licencias o autorizaciones o, en general, por cualquier causa imputable al Arrendatario, la Localidad Arrendada fuera clausurada y la clausura permaneciera más de 15 (quince) días naturales, el Arrendador tendrá además el derecho de dar por rescindido el presente contrato previo aviso por escrito, sin responsabilidad alguna y sin necesidad de que medie resolución judicial o arbitral al respecto.

Las Partes acuerdan que el Arrendador tendrá la facultad de solicitar en cualquier momento si así lo desea, y el Arrendatario la obligación de entregarle en un plazo máximo de 12

(doce) horas a partir de la fecha de recepción de la solicitud correspondiente con este lo solicite, copias de los permisos y licencias que fueran necesarios con base en la legislación vigente aplicable.

DÉCIMA QUINTA. - ACCESO DEL ARRENDADOR A LA LOCALIDAD ARRENDADA.

15.1. El Arrendatario permitirá al Arrendador y a sus representantes autorizados el acceso a la Localidad Arrendada en cualquier momento con 24 (veinticuatro) horas de aviso anticipado al Arrendatario, con el propósito de inspeccionar y comprobar en general, el cumplimiento de las obligaciones pactadas a cargo del Arrendatario, así como la totalidad de las actividades que el Arrendatario desarrolle en la Localidad Arrendada. No obstante, lo anterior, en caso de emergencia, los representantes autorizados del Arrendador estarán facultados para ingresar a la Localidad Arrendada y ejecutar obras u actos que estimen necesarios para la seguridad del Inmueble o de la Localidad Arrendada. El Arrendatario libera desde ahora al Arrendador de cualquier responsabilidad resultante de la ejecución de los actos y obras aquí autorizados para casos de emergencia. Nada de lo aquí previsto implicará una obligación de parte del Arrendador para realizar dichos trabajos.

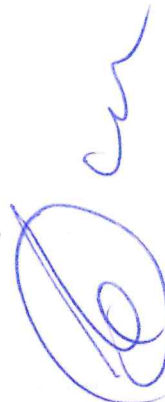
DÉCIMA SEXTA. - ADAPTACIÓN Y MODIFICACIONES DE LA LOCALIDAD ARRENDADA.

16.1. El Arrendatario no podrá realizar alteraciones o modificaciones a la Localidad Arrendada o a su fachada o modificar su estructura, la apariencia exterior o los servicios públicos de la Localidad Arrendada sin la autorización expresa por escrito del Arrendador, salvo por lo que se refiere a los trabajos de acondicionamiento que se detallan en el **Anexo C** del presente contrato. Una vez obtenido el consentimiento respectivo por parte del Arrendador, todas las obras a ejecutarse serán por cuenta y a costa del Arrendatario y sin que el Arrendador deba cubrir contraprestación alguna.,

DÉCIMA SÉPTIMA. - DEVOLUCIÓN DE LA LOCALIDAD ARRENDADA.

17.1. El Arrendatario deberá, el último día del plazo del presente contrato o, en su caso, en la fecha correspondiente en caso de terminación anticipada o rescisión, devolver y entregar la posesión y uso de la Localidad Arrendada al Arrendador, sin demora, en buen orden, y condición, excepto por el desgaste normal por el paso del tiempo.

17.2. Todos los bienes introducidos a la Localidad Arrendada por el Arrendatario y que puedan ser retirados sin alterar o afectar a la estructura de la Localidad Arrendada, deberán ser retirados por este último a más tardar el último día del plazo del presente contrato o en la fecha correspondiente en caso de terminación anticipada o rescisión, entendiéndose, sin embargo, que el Arrendatario a su costa y gasto reparará cualquier daño a la Localidad Arrendada que resulte de la remoción de dicho equipo y/o accesorios, y entregará la Localidad Arrendada al Arrendador en adecuadas condiciones de orden, presentación y limpieza. Cualquiera de los bienes del Arrendatario que permanezca en la Localidad Arrendada con posterioridad a la terminación del presente contrato podrá, a opción del Arrendador, ser considerado como si fuera de su propiedad y el Arrendador podrá disponer de él, sin responsabilidad alguna, en la forma en que el Arrendador desee.



17.3. Toda obra, construcción, mejora o alteración, estructurales o permanentes, realizadas en la Localidad Arrendada por el Arrendatario y/o el Arrendador, subsecuentes a la fecha de firma del presente contrato, se considerarán como propiedad del Arrendador y permanecerán en la Localidad Arrendada a la terminación del presente contrato, sin que el Arrendador compense al Arrendatario por dichas obras, construcciones, alteraciones o mejoras. Para efectos de la presente cláusula se entenderán por mejoras o alteraciones estructurales o permanentes, aquéllas que no puedan ser retiradas o removidas sin afectar o alterar a la estructura de la Localidad Arrendada o a sus servicios básicos. El Arrendatario, en este acto, renuncia a percibir cualquier cantidad por concepto de reembolso o pago de cualquier mejora que lleve a cabo en la Localidad Arrendada.

DÉCIMA OCTAVA. - CESIÓN, SUBARRENDAMIENTO Y MODIFICACIONES AL CONTRATO.

18.1. El Arrendador podrá ceder los derechos u obligaciones derivados del presente contrato sin la previa autorización por escrito del Arrendatario, siendo suficiente únicamente que se le notifique lo anterior al Arrendatario por escrito.

18.2. El Arrendatario no podrá subarrendar, dar en comodato la Localidad Arrendada o ceder los derechos u obligaciones derivados del presente contrato, sin la previa autorización por escrito del Arrendador. Aun en caso de que el Arrendador apruebe el subarrendamiento, el Arrendatario seguirá respondiendo frente al Arrendador del puntual y exacto cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones a su cargo, derivadas del presente contrato, sin verse afectado por el cumplimiento o por lo que el Arrendatario pacte en el subarrendamiento de que se trate. Para fines del presente contrato se considerará que hay una cesión de los derechos y obligaciones derivados del presente contrato por parte de la Arrendataria, también cuando las acciones de este último sean transferidas o cedidas a terceros distintos de los accionistas del Arrendatario en la fecha de firma del presente contrato.

DÉCIMA NOVENA. - RESPONSABILIDADES Y SEGUROS.

19.1. Las partes acuerdan que el Arrendador no será responsable por los robos, daños o pérdidas que sufra el Arrendatario en sus bienes, ni por los robos, daños o pérdidas que sufran los funcionarios, trabajadores, empleados o visitantes del Arrendatario en sus personas o en sus bienes.

El Arrendatario se obliga a contratar a su costa y mantener vigentes por todo el tiempo de la duración del presente contrato, y mientras que no entregue a satisfacción del Arrendador la Localidad Arrendada en los términos de lo dispuesto en la cláusula décima sexta del presente contrato, con las coberturas de seguro adecuadas para proteger la Localidad Arrendada contra cualesquiera y toda clase de pérdidas y/o riesgos, así como, por responsabilidad civil general, actividades e inmuebles y arrendatario. en México.

19.2. En las pólizas que contengan dichos seguros, la institución aseguradora deberá aceptar lo que se conoce como "pacto de no agresividad a terceros", de tal manera que la aseguradora no pueda exigir responsabilidades a terceros por actos y omisiones que ocasionen el pago del seguro (es decir, renuncia al derecho de subrogación que tienen las compañías de seguros).

19.3. El Arrendatario manifiesta su consentimiento a fin de que todas las pólizas de seguros que se mencionan en la presente cláusula, se designe al Arrendador como beneficiario irrevocable en primer lugar.

19.4. Cada póliza de seguro emitida por la compañía aseguradora deberá contener la estipulación de que la compañía aseguradora no cancelará la póliza sin aviso previo y por escrito de cuando menos 30 (treinta) días naturales del Arrendatario al Arrendador y a quienes aparezcan como asegurados adicionales o beneficiarios adicionales en la póliza correspondiente, en su caso.

19.5. El Arrendatario se obliga a entregarle al Arrendador copia de la póliza mediante la cual la aseguradora certifique la contratación por parte del Arrendatario dentro de los 7 (siete) días naturales siguientes a la Fecha de Entrega y/o a la renovación de la misma según corresponda.

VIGESIMA. - LITIGIOS.

20.1. Si por cualquier circunstancia, el Arrendador tuviera que tomar parte en algún litigio que terceras personas hayan entablado en contra del Arrendatario por causas imputables al mismo, el último mencionado pagará todos los honorarios de abogados, gastos y costas que tenga que sufragar el Arrendador con motivo del citado litigio, siempre que dicho litigio no sea debido o no haya sido generado por causa imputable al Arrendador.

20.2. Si por cualquier circunstancia, el Arrendatario tuviera que tomar parte en algún litigio que terceras personas hayan entablado en contra del Arrendador por causa imputable al mismo, el último mencionado pagará todos los honorarios de abogados, gastos y costas que tenga que sufragar el Arrendatario con motivo del citado litigio, siempre que dicho litigio no sea debido o no haya sido generado por causa atribuible al Arrendatario.

VIGÉSIMA PRIMERA.- RESCISION.

Ninguna falta o retraso en el ejercicio de cualquier derecho del Arrendador conforme al presente contrato se entenderá como una renuncia del mismo, ni cualquier ejercicio total o ejercicio parcial de cualquiera de dichos derechos por parte del Arrendador le perjudicará o impedirá volver a ejercer dicho derecho o el ejercicio de cualquier otro derecho conforme al presente contrato. Las acciones y derechos previstos en el presente contrato son complementarios y acumulativos, y no excluyen cualquiera de las acciones y derechos de las partes, previstos por la ley.

21.1. Serán causas de rescisión del presente contrato, que operarán mediante simple aviso escrito al Arrendatario, sin responsabilidad alguna para el Arrendador y sin necesidad de que medie resolución judicial, además de las expresamente estipuladas por la legislación aplicable, las siguientes:

a) Si el Arrendatario destina la Localidad Arrendada a un uso distinto del que fue autorizado en los términos de la cláusula séptima del presente contrato.

b) Si el Arrendatario subarrienda o en cualquier forma cede, total o parcialmente, los derechos y obligaciones derivadas del presente contrato, sin el previo consentimiento por escrito del Arrendador.

c) Si el Arrendatario incurre en la falta de pago oportuno por parte del Arrendatario de dos Rentas consecutivas o de dos Rentas, aun cuando no fueran consecutivas, en el mismo año de calendario.

d) La presentación o entrega por parte del Arrendatario al Arrendador de cualquier documento en original o copia que resulte falsificado o apócrifo.

e) Si el Arrendatario no entrega puntualmente al Arrendador o no mantiene vigentes las pólizas de seguros a las que hacen referencia la cláusula décima octava del presente contrato, respectivamente.

f) Si el Arrendatario mantiene cerrada la Localidad Arrendada sin autorización del Arrendador.

g) Si el Arrendatario deja de cubrir puntualmente dos o más pagos de energía eléctrica o derechos por servicio de agua cuando le corresponda pagar este último concepto, o cuando no entregue al Arrendador dos o más de los recibos de cualquiera de los conceptos mencionados, cuando así se lo solicite.

h) Si el Arrendatario es declarado en quiebra o concurso mercantil, o que parte o la totalidad de sus bienes sean embargados, o sea clausurado el negocio establecido en la Localidad Arrendada.

i) Si el Arrendatario le da un uso diferente a la Localidad Arrendada y/o en su caso a las áreas comunes del Inmueble, del autorizado en el presente contrato.

j) Si el Arrendatario sin la autorización por escrito del Arrendador modifica el concepto y estructura de la Localidad Arrendada.

k) Si cualquier autoridad clausura por más de 15 (quince) días calendario continuos la Localidad Arrendada o bien, si dicha clausura aun siendo por un período menor afecta de forma sustancial las actividades del Arrendatario.

l) Si el Arrendador no tuviera acceso a inspeccionar el estado que guarde la Localidad Arrendada, previo cumplimiento de los términos del presente contrato para tal efecto.

m) Si se intervienen judicialmente los bienes del Arrendatario o se instauran procedimientos judiciales que impidan el cumplimiento de él a sus obligaciones en los términos del presente contrato, debiendo, en su caso, acreditar fehacientemente el Arrendador dicho impedimento.

n) En general, por cualquier incumplimiento a lo pactado en el presente Contrato.

En caso de que el Arrendatario incurriera en cualesquiera de las causales referidas o por el incumplimiento de cualquiera de sus obligaciones derivadas del presente contrato, el Arrendador dará aviso por escrito al Arrendatario de dicha rescisión debiendo este último desocupar la Localidad Arrendada, en los términos establecidos en la cláusula décima sexta del presente contrato, sin necesidad de desahucio o resolución judicial alguna.

21.2. Las Partes convienen en que, serán a cargo del Arrendatario los gastos y costas judiciales que el Arrendador se viese precisado a erogar en caso de que se viera obligado

a promover juicio en contra del Arrendatario para exigir el cumplimiento de las obligaciones derivadas del presente contrato o, en su caso, la terminación anticipada y/o rescisión del mismo.

21.3. En caso de rescisión del presente contrato por causas imputables al Arrendatario, este último deberá pagarle al Arrendador una cantidad equivalente al importe de la Renta mensual que se encuentre vigente en la fecha de la rescisión, multiplicada por el número de meses que falten para llegar al término de su plazo forzoso, más el I.V.A. correspondiente, en una sola exhibición en la fecha de rescisión, mediante transferencia electrónica o depósito bancario a la cuenta correspondiente a **BBVA Bancomer Sucursal Empresas Toluca, Beneficiario F-X-DEUTSCHE BANK MEXICO NO. F/1596, Cuenta 0191885413, Cuenta Clabe:012420001918854135**. sin necesidad de requerimiento alguno. Lo anterior, sin perjuicio del pago de penas convencionales o intereses que el Arrendatario esté obligado a pagar por incumplimientos o atrasos específicos previstos en el presente contrato.

VIGÉSIMA SEGUNDA. - REGLAMENTOS OFICIALES Y POLÍTICAS Y LINEAMIENTOS DE OPERACION Y FUNCIONAMIENTO DEL INMUEBLE.

22.1. El Arrendatario se obliga a dar cumplimiento a todas las recomendaciones que efectúe el Arrendador respecto de la operación del Inmueble, especialmente:

- a) Restricciones y limitaciones al uso de las áreas comunes del Inmueble, incluyendo el estacionamiento del Inmueble y de todos aquellos bienes que en común disfrutarán los ocupantes y visitantes de las áreas privativas del Inmueble.
- b) Impedimento para usar las áreas comunes del Inmueble, incluyendo el estacionamiento del Inmueble y de todos aquellos bienes que en común disfrutarán los ocupantes y visitantes de las localidades comerciales y áreas privativas del Inmueble para cualquier tipo de venta, promoción o propaganda.
- c) Restricciones a actos u omisiones dentro de la Localidad Arrendada.
- d) Normas de seguridad y vigilancia de las áreas comunes del Inmueble, incluyendo el estacionamiento del mismo y de todos aquellos bienes que en común disfrutarán los ocupantes y visitantes de las localidades comerciales y áreas privativas del Inmueble.
- e) En general, las relativas al uso de la Localidad Arrendada y de las áreas comunes del Inmueble, incluyendo el estacionamiento del Inmueble y de todos aquellos bienes que en común disfrutarán los ocupantes y visitantes de la Localidad Arrendada y de las localidades comerciales del Inmueble que impongan las políticas y lineamientos de Operación y Funcionamiento, y que el Arrendatario acepta como obligaciones propias y directas.

VIGÉSIMA TERCERA. - DEPÓSITO.

El Arrendatario entrega a la firma de este Contrato al Arrendador, la cantidad equivalente a **(2) meses de Renta**, como garantía del puntual cumplimiento de las obligaciones adquiridas en el presente Contrato, depósito en garantía que será documentado mediante recibo que expida el Arrendador y que le será devuelto al Arrendatario al término del presente Contrato,

una vez que haya entregado la Localidad Arrendada en buenas condiciones, con el simple desgaste del uso normal y ordinario del Giro Comercial para el que se destinó tal como se prevé en este Contrato, a satisfacción del Arrendador y sin ningún tipo de adeudo; en caso contrario, el Arrendador estará facultado para que, sin responsabilidad alguna, utilizar el monto del depósito para pagar incluso a un tercero cualquier cantidad adeudada por el Arrendatario derivado del arrendamiento objeto del presente Contrato, incluyendo en forma enunciativa, hasta donde alcance, para la reparación inmediata de la Localidad Arrendada o el pago de intereses moratorios, penas convencionales, agua, luz, renta o cualquier otra obligación a cargo del Arrendatario, reservándose el Arrendador el derecho de hacer exigible el pago de los gastos adicionales que por ese concepto se generen, independientemente del pago de las penas y daños y perjuicios a que se haga acreedor el Arrendatario por su incumplimiento.

El Arrendatario conforme a lo establecido en este Contrato, deberá depositar la cantidad por concepto de depósito en garantía en el número de cuenta **depósito bancario BBVA Bancomer Sucursal Empresas Toluca, Beneficiario F-X-DEUTSCHE BANK MEXICO NO. F/1596, Cuenta 0191885413, Cuenta Clabe:012420001918854135.**

En el supuesto de que el depósito fuere aplicado en los términos antes expuestos, el Arrendatario se obliga a reembolsar al Arrendador la cantidad suficiente para restituir dicha garantía a la suma depositada antes de su aplicación, en un plazo no mayor a 3 (tres) días naturales contados a partir de la recepción del aviso correspondiente. La falta de restitución del depósito en los términos previstos en la presente cláusula dará derecho al Arrendador a rescindir el presente Contrato, mediante aviso por escrito y sin necesidad de resolución judicial.

El monto entregado por concepto de depósito en garantía deberá actualizarse durante la vigencia del presente Contrato conforme a los incrementos que sufra la Renta; el Arrendatario se obliga a cubrir dentro de los 5 (cinco) días posteriores al incremento correspondiente, la diferencia que resulte a efecto de que el citado depósito se constituya siempre con el monto equivalente a **2 (dos)** meses de Renta vigente.

VIGÉSIMA CUARTA. - MODIFICACIONES E INTERPRETACION DEL CONTRATO.

24.1. La renovación del presente contrato nunca se presumirá, por lo que, cualquier adición o modificación que las partes deseen realizar, deberá efectuarse mediante acuerdo realizado por escrito y firmado por las partes, en donde, expresamente se indique qué estipulación o estipulaciones se alteran o substituyen.

24.2. Las partes convienen en que, toda modificación al presente contrato, así como, cualquier convenio o acuerdo que llegase a celebrarse en relación con la materia del presente Instrumento, se harán constar por escrito firmado por ambas partes. Tales modificaciones, convenios o acuerdos una vez consignados por escrito y firmados como antes se indica, formarán parte integrante del presente contrato.

24.3. Si algunas cláusulas o disposiciones contenidas en el presente contrato fuesen consideradas nulas, improcedentes o inexigibles, dichas disposiciones se considerarán segregadas en su totalidad; el resto de las disposiciones continuarán en pleno vigor y efectos.

VIGÉSIMA QUINTA. - RELACION CONTRACTUAL.

25.1. Queda claramente definido y se entiende por las partes contratantes, que las actividades que desarrollará el Arrendatario son libremente ejercidas, sin subordinación alguna para el Arrendador, con sus medios propios y no implican relación de trabajo alguna entre las partes ni con los trabajadores que el Arrendatario emplee por su cuenta y costa para el cumplimiento del presente contrato. Asimismo, el Arrendatario será el único responsable de los vínculos laborales que lo obliguen con el personal que utilice en el entendido de que no existe ni ha existido ninguna relación de trabajo entre el personal del Arrendatario con el Arrendador, debiendo el Arrendatario responder ante dicho personal de su inscripción ante el Instituto Mexicano del Seguro Social y del pago de salarios ordinarios y extraordinarios, primas de antigüedad, vacaciones, aguinaldos, riesgos y accidentes de trabajo, así como, de cualquier obligación a cargo del patrón derivada de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, Ley Federal del Trabajo, Ley del Instituto Mexicano del Seguro Social, Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, así como, de cualquier otro ordenamiento análogo que implique cubrir las cantidades que correspondan por concepto de impuestos y derechos federales, estatales y municipales. En consecuencia, el Arrendador únicamente reconoce y asume exclusivamente frente al Arrendatario las obligaciones derivadas del presente contrato, por lo que, el Arrendatario y el personal que a su vez éste contrate por su cuenta, no mantienen ninguna relación de subordinación ni serán considerados como trabajadores o empleados del Arrendador. En virtud de todo lo anterior, el Arrendatario se obliga a mantener libre e indemne y a sacar en paz y a salvo al Arrendador y a sus representantes, funcionarios, consejeros, empleados o gerentes de cualquier demanda, juicio, acción, reclamación, multa o sanción de cualquier índole que pudiera ser entablada o impuesta, según sea el caso, en contra de cualquiera de los mismo derivado de cualquier hecho u omisión relacionada con las obligaciones del Arrendatario con su personal o agentes.

VIGÉSIMA SEXTA. - FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO.

26.1. El Arrendador no será responsable de algún incumplimiento, daño o perjuicio, causado directa o indirectamente por alguna huelga, paro, mitin, conmoción civil, operación bélica, invasión, acción militar o usurpación de poder, sabotaje, disposiciones o controles gubernamentales, incapacidad para obtener cualquier material, servicio o financiamiento, o por cualquier otro motivo derivado de caso fortuito o de fuerza mayor.

VIGÉSIMA SÉPTIMA. – LEY FEDERAL PARA PREVENCIÓN E IDENTIFICACIÓN DE OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA, SU REGLAMENTO Y DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS.

Las "Partes" en el presente convenio, declaran continuar estar conscientes y conocer los alcances de la Ley Federal para Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, su reglamento y disposiciones complementarias (en lo sucesivo LFPIORPI), por lo tanto, se obligan a respetar y dar cabal cumplimiento a las mismas, en el entendido de que el Arrendatario está obligada a facilitar toda clase de información para respaldar dicha Cédula de Identificación, así como facilitar recibos de pago de rentas, copias de cheques, fichas de depósito y desplegados de transferencias electrónicas, así como cualquier tipo de información relevante para que el arrendador cumpla con la LFPIORPI.

El Arrendatario se obliga durante toda la vigencia del Contrato, a no encontrarse en alguno de los supuestos establecidos en el artículo 69 b del Código Fiscal de la Federación, de igual forma se obliga a notificarle al Arrendador de manera oportuna y eficaz las notificaciones que le realice el SAT personalmente, o a través de Buzón Tributario, de su página de internet, así como mediante publicación en el DOF, o por cualquier medio, respecto de la presunción de inexistencia de operaciones que hayan emitido, a fin de coadyuvar a desvirtuar dicha presunción; asimismo se obliga desvirtuar ante el SAT los hechos que llevaron a la autoridad a notificarlos, proporcionando al "arrendador" copia del oficio o resolución mediante el cual el SAT los da por desvirtuados.

El Arrendatario se obliga a responder por los daños y perjuicios que cause y a indemnizar al Arrendador, por aparecer en el listado de los contribuyentes que no lograron desvirtuar la presunción de operaciones inexistentes y, en consecuencia, encontrarse definitivamente en el supuesto a que se refiere el párrafo primero del Artículo 69 b del CFF. por lo que en caso de que el Arrendatario se encuentre en dicha situación deberá pagar al Arrendador la(s) cantidad(es) que éste entere al SAT, derivado de que queden sin efectos los comprobantes fiscales que el Arrendatario hubiera expedido con motivo del presente arrendamiento.

El Arrendatario se obliga a sacar en paz y a salvo al Arrendador de cualquier denuncia, reclamo, requerimiento o liquidación por parte del SAT, por lo que en caso de que el Arrendatario se encuentre dentro de estos supuestos, deberá reembolsar al Arrendador, todos los gastos y pagos por estos motivos, incluyendo los honorarios que se generen por la defensa y representación de sus derechos, derivado de operaciones inexistentes soportadas en los comprobantes fiscales que haya emitido.

VIGÉSIMA OCTAVA TRIBUNALES Y LEYES APLICABLES.

28.1. Para todo lo relacionado con la interpretación y cumplimiento del presente contrato, las partes se someten expresamente a la jurisdicción de los Tribunales competentes de la Ciudad de México, renunciando a los fueros que pudieran corresponderles en virtud de sus domicilios presentes o futuros o por cualquier otra causa.

28.2. Para los efectos de lo no estipulado en el presente contrato, las partes se sujetan a los derechos y obligaciones que en materia de arrendamiento ofrece el Código Civil del Distrito Federal y demás leyes aplicables.

VIGÉSIMA NOVENA.- DOMICILIOS.

29.1. Las partes señalan como sus domicilios para oír y recibir todo tipo de notificaciones los siguientes:

El Arrendador:

Avenida Santa Fe # 481 piso 7 Colonia Cruz
Manca, Alcaldía Cuajimalpa, Ciudad de
México, Código Postal 05349. Correo
Electrónico del
"ARRENDADOR": _edouard@fibrahotel.com,
At'n: Edouard Boudrant

El Arrendatario:

Anacleto Glez Flores #480 Luna y Sol,
Colonia Centro Noroeste, Municipio
Tepatitlán de Morelos, Jalisco, C.P. 47600
y/o indistintamente el domicilio de la localidad
arrendada.

Correo Electrónico del "ARRENDATARIO":
rlzano 59@yahoo.com.mx, At'n: Ramón
Lozano Glez.

En caso de que, cualquiera de las partes cambie de domicilio, notificará a la otra de dicho cambio, ya que, de no hacerlo, todas las notificaciones o avisos dados en el domicilio anterior surtirán todos los efectos legales, siempre y cuando se hagan por correo certificado con acuse de recibo o por cualquier otro medio que asegure y compruebe que el destinatario reciba el aviso o notificación.

TRIGÉSIMA - ACUERDO TOTAL.

30.1. El presente contrato constituye el acuerdo íntegro y final entre las partes, por lo que toda comunicación, información, acuerdo o convenio otorgado por cualquiera de las partes con anterioridad a la fecha del presente contrato, carecerá de valor alguno para todos los efectos legales a que haya lugar.

TRIGÉSIMA PRIMERA. - RENUNCIA A DERECHO DE PREFERENCIA.

31.1 El Arrendatario en este acto renuncia a cualquier derecho de preferencia o derecho de preferencia por el tanto para (i) adquirir la Localidad Arrendada en caso de venta del Inmueble o de la propia Localidad Arrendada (ii) arrendar la Localidad Arrendada al término de la vigencia de este Contrato.

Convienen expresamente las partes contratantes que celebran el presente contrato en forma voluntaria, mismo que, fiel y firmemente se obligan a cumplir; que la Renta ha sido fijada en forma justa y equitativa y que la han aceptado libremente, y que en la celebración del presente contrato no ha habido dolo, error, violencia, mala fe o lesión, ni enriquecimiento indebido, por lo que, lo firman en México, el día 01 de diciembre de 2024.

EL ARRENDADOR
CIBANCO, S.A., INSTITUCIÓN DE
BANCA MÚLTIPLE, ACTUANDO ÚNICA
Y EXCLUSIVAMENTE COMO
FIDUCIARIO DEL FIDEICOMISO F/1596,
REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR
FIBRA HOTELERA, S.C.

Representada por el Sr.
SIMON GALANTE ZAGA

EL ARRENDATARIO
COMERCIAL AUTOMOTRIZ DE LOS
ALTOS, S.A DE C.V.,

Representada por el Sr.
J. GUADALUPE PONCE RIOS

LISTA DE ANEXOS

ANEXO A: PLANO EN QUE SE DETALLA LA UBICACIÓN DE LA LOCALIDAD ARRENDADA Y DESCRIPCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES CON LAS CUALES LA LOCALIDAD ARRENDADA SE ENTREGARÁ AL ARRENDATARIO.

ANEXO B: ACTA DE ENTREGA

ANEXO C: CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES, DE TRABAJOS, EQUIPOS E INSTALACIONES QUE DEBERÁN SER REALIZADAS EN LA LOCALIDAD ARRENDADA A COSTA Y GASTO DEL ARRENDATARIO.

